

1501287-53.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2315975/2021 - Delegacia de Polícia de Pirajuí, 662/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO CARMONA BRISOLA e outros

Réu Preso

MM^(a) Juiz(a) de Direito: Dr(a). BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Vistos.

O ...

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Processo nº 1501287-53.2021.8.26.0594 - lauda de

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501287-53.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2315975/2021 - Delegacia de Polícia de Pirajuí, 662/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO CARMONA BRISOLA e outros

Réu Preso

MM^(a) Juiz(a) de Direito: Dr(a). BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia MARCELO CARMONA BRISOLA, GABRIEL GAMA ROCHA e GUILHERME HENRIQUE CIPRIANI, qualificados nos autos, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos II

e VII do Código Penal.

Consta da acusação que, no dia 20 de novembro de 2021, por volta de 01h15min, nesta urbe e comarca, Rua dos Jatobás, 571, Jardim Nova Pirajuí, os três acusados, juntamente com um quarto indivíduo ainda não identificado e que logrou êxito em se esquivar da abordagem policial, mediante prévio ajuste e unidade de desígnios, teriam subtraído, para proveito comum e mediante violência exercida com emprego de arma branca contra a vítima Lourival Venâncio Gama, uma carteira contendo documentos pessoais da vítima e um aparelho celular da marca LG de cor azul avaliado em R\$ 900,00 (novecentos reais).

O D. Promotor de Justiça assim narrou as circunstâncias do crime:

Conforme consta, na data dos fatos, no momento em que a vítima saía de um bar para retornar à sua residência, fora abordado por quatro indivíduos, os quais passaram a agredir fisicamente, de forma violenta, inclusive com um taco de sinuca, causando-lhe lesões no braço e hemiface direita, bem em uma de suas costelas, conforme ficha de atendimento médico de fls. 66/67, imagens de fls. 48, 52, 53 e 55 e laudo pericial a ser oportunamente acostado aos autos.

Ato contínuo, os investigados subtraíram a carteira com os documentos pessoais da vítima, assim como seu aparelho celular, da marca LG, de cor azul e deixaram o local dos fatos com os objetos subtraídos.

Logo em seguida, a vítima acionou a polícia militar e apresentou as características dos indivíduos aos policiais, os quais passaram a diligenciar em busca dos agentes.

Assim sendo, durante as buscas, os policiais militares avistaram os investigados MARCELO, GABRIEL e GUILHERME, há aproximadamente 200 (duzentos) metros do local dos fatos, os quais, ao avistarem a viatura policial, correram para adentrar em um terreno baldio, que fica aos fundos da residência de GUILHERME, no entanto, foram abordados.

Efetuada revista pessoal, o aparelho celular da vítima foi localizado no bolso da bermuda de GABRIEL.

Outrossim, a vítima reconheceu os indiciados MARCELO, GABRIEL e GUILHERME como sendo os autores do delito (fls. 14).

Instados, MARCELO, GABRIEL e GUILHERME negaram a prática delitiva às fls. 06, 08 e 07, respectivamente.

Os três foram autuados em flagrante delito (fl. 1) e o MM Juiz de Direito Plantonista deliberou pela conversão da prisão em preventiva (fls. 127/130). Encerrada a fase inquisitiva, o D. Promotor de Justiça ofereceu a denúncia em 02/12/2021 (fls. 186/188).

A denúncia foi recebida em 02/12/2021 (fls. 190/192).

Os réus foram citados (fls. 210/215).

Apresentadas respostas à acusação (fls. 228/229, 233/234 e 239/241), onde as defesas sustentam, em resumo, a fragilidade probatória.

Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal (fls. 251/252), foi designada audiência de instrução e julgamento nesta comarca.

Na audiência de instrução e julgamento, foi coletada prova oral (fls. 337/339).

As partes apresentaram alegações finais orais. O MP requereu: parcial procedência, com absolvição de Marcelo e Guilherme. Requereu desclassificação de Gabriel para delito de furto. As defesas reiteraram as alegações finais ofertadas pelo Ministério Público.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem

como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Analisando os depoimentos prestados em solo policial.

LOURIVAL VENÂNCIO GAMA, vítima, declarou (fl. 5) que ao sair de um bar, na cidade de Pirajuí, após tomar uma cerveja, foi abordado por quatro indivíduos, os quais chegaram agredindo-lhe, possivelmente com um taco de sinuca, haja vista ter sofrido lesões no braço e face direitos, e ter uma de suas costelas quebrada. Relatou que tais indivíduos subtraíram sua carteira com documentos pessoais e seu aparelho celular (fls. 64/65), motivo pelo qual acionou policiais militares, repassando a estes as características dos roubadores. Finalizou narrando que passados alguns minutos, os policiais detiveram os assaltantes, os quais reconheceu com convicção como sendo os autores do roubo do qual foi vítima.

ANDRÉ LUIZ ESCARAMUSSA, testemunha da acusação, policial militar, relatou (fl. 2/3) que ele e seu colega, após terem sido acionados, rumaram para o local do fato, onde em contato com a vítima, esta narrou-lhes o ocorrido e passou as características dos assaltantes, motivo pelo qual passaram a diligenciar com vistas a localizá-los. Narrou que ao avistarem três indivíduos há duzentos metros do local do roubo, os mesmos, ao notarem a aproximação da viatura, adentraram num terreno, sendo que após serem abordados, localizaram com um dos roubadores o aparelho celular da vítima. Finalizou dizendo que um quarto indivíduo evadiu-se conseguiu esquivar-se da abordagem, por ter se evadido. NICOLAS MARQUES SANTANA PAIVA, testemunha da acusação e policial militar (fl. 4), corroborou com o depoimento de seu colega de farda.

MARCELO CARMONA BRISOLA, autor do fato (fl. 9), negou o crime. Alegou que estava com os investigados Gabriel Gama Rocha e Guilherme Cipriani num bar jogando sinuca, e momento em que ocorreu uma briga no local, ingressou na rixa para apartar os contendores. Disse não saber como o aparelho celular da vítima estava no bolso de Gabriel Gama Rocha.

GUILHERME HENRIQUE CIPRIANI, autor do fato, permaneceu em silêncio (fl. 7).

GABRIEL GAMA ROCHA, autor do fato (fl. 8), negou o delito. Alegou que durante uma briga ocorrida no bar em que se encontrava com seus amigos Guilherme Cipriani e Marcelo Carmona Brisola, achou um aparelho celular caído no chão e apossou-se do mesmo. Admitiu ter sido abordado por policiais com o citado aparelho celular em seu bolso. Findou dizendo que seus amigos também não tem nada a ver com o roubo ocorrido.

Passo a análise da prova oral produzida em juízo.

LOURIVAL VENÂNCIO GAMA, vítima, declara que veio para Pirajuí, para conversar com dois rapazes que moram na Nova Pirajuí, para trabalho. Passou no bar para conversar com o dono do bar, que é pedreiro. Tomou uma cerveja. Quando estava saindo do bar, os três agentes vieram por trás. Os três agentes estavam no bar. Não conhece os réus, mas já tinha visto eles antes. Os três vieram por trás e agrediram o depoente com um saco de sinuca. Não falaram nada, apenas chegaram e desferiram a paulada com o saco de sinuca. Enquanto estavam agredindo o depoente, seu celular caiu. Eles pegaram o celular e saíram correndo. Após, os policiais foram acionados e abordaram o réu na rua de baixo. Os policiais encontraram o celular em um dos bolsos de um dos réus. Não sabia o nome dos réus. Eles pegaram o celular e os documentos do depoente. Os documentos estavam na bolsinha do celular. Já tinha visto os réus há muito tempo atrás, mas nunca teve contato com eles. Na Delegacia, estavam os três, não tinham outras pessoas. Na noite dos fatos, não soube de nenhuma briga no bar. Os fatos ocorreram na porta do bar, do outro lado da rua. O depoente não brigou no bar. Os fatos ocorreram entre 21h e 22h. No bar, estavam os três, bem como o casal dono do bar. Não sabe onde os policiais encontraram os réus. Não sabe qual deles estava com o celular. Não reconheceu nenhum dos três réus em Juízo, quando apresentado junto com outras pessoas semelhantes. No dia, havia ingerido apenas uma cerveja. Não discutiu com nenhum dos réus. Pagou a cerveja e estava saindo do bar, quando foi agredido. No dia foi muito agitado. Não faz questão de lembrar dos agentes, e talvez por isso tenha esquecido. Ninguém presenciou a agressão. O dono do bar presenciou os fatos. O depoente correu para a esquina. Foi tudo muito rápido. O dono do bar é conhecido como "Neguito". Não se recorda a hora que voltou

do bar. Os fatos aconteceram por volta da meia noite.

ANDRÉ LUIZ ESCARAMUSSA, testemunha da acusação, policial militar, relata que foram acionados pelo COPOM. Fizeram contato com a vítima. Localizaram os réus próximo. O celular estava no interior do bolso de Gabriel. Conduziram os três indivíduos, ocasião em que a vítima reconheceu como sendo os autores. Fez contato com a vítima no local. A vítima estava bem machucada, muito lesionada, com costela quebrada e bastante nervoso. A vítima disse que estava no bar e quando foi sair, foi abordado pelos agentes, que subtraíram o celular e a carteira. Quando chegaram próximo ao bar, uma família havia acolhido a vítima e o bar estava com as portas fechadas. Não chegaram a conversar com os proprietários do bar. Os réus disseram que envolveram-se em uma briga no bar, que nada havia sido subtraído. Mas os policiais encontraram o celular com Gabriel. No dia não houve ocorrência de briga no bar. A vítima estava bem nervoso, mas não conseguiu ver sinais de embriaguez. A vítima estava lúcida.

NICOLAS MARQUES SANTANA PAIVA, testemunha da acusação e policial militar, aduz que receberam a notícia de roubo, via COPOM. No local, tiveram contato com a vítima Lourival, que estava muito machucado e disse que o celular fora roubado por três indivíduos. Após, pediram apoio de outra viatura e fizeram uma diligência de dois ou três quarteirões, quando visualizaram os três réus. Ao avistarem a viatura, os agentes entraram no terreno ao lado e foi abordado. Guilherme entrou na casa dele. Com Gabriel, foi encontrado o celular. Fizeram a busca pessoal e, pelas

características que a vítima forneceu e o encontro do celular, levaram os três réus até o local onde estava a vítima. Na ocasião, os réus disseram que estavam no bar e houve uma briga. O bar é conhecido como "bar do Neguinho". Os réus disseram que brigaram com outra pessoa e depois saíram do local, negando ter subtraído o objeto.

MARCELO CARMONA BRISOLA, acusado, negou a conduta delitiva. Estava jogando sinuca. Na hora dos fatos, Lourival estava brigando com Guilherme. O depoente deu um tapa no peito de Guilherme, para irem embora. Após, foram para casa de Guilherme. Após, Gabriel apareceu no local, com o celular. Souberam do celular apenas quando os policiais chegaram e abordaram Gabriel. Guilherme disse que alguns meses antes, Lourival tentou dar uma garrafada na cabeça de Guilherme. No dia dos fatos, Lourival brigou com Guilherme. Tinha mais gente no bar, umas três mulheres, o dono do bar, havia cerca de dez pessoas no bar. Lourival estava alterado no bar. Não tinha conhecimento que o celular de Lourival havia sido roubado.

GUILHERME HENRIQUE CIPRIANI, acusado negou a conduta delitiva. Estava no bar, junto com Marcelo e Gabriel, jogando sinuca. Havia mais gente no bar. Há uns tempos antes, Lourival e um amigo já haviam agredido o depoente. Lourival chegou meio "chapado" e começaram a discutir. Lourival desferiu um soco no depoente e começaram a brigar. Marcelo separou a briga e foram embora para a casa do depoente. Gabriel também foi para o local. Gabriel mostrou o celular. Gabriel não falou nada sobre o celular, pois assim que Gabriel chegou, logo depois a polícia chegou. Não conversaram sobre os fatos. Gabriel não agrediu a vítima. Apenas o depoente brigou com Lourival, pois Lourival desferiu um soco no nariz do depoente. A vítima estava muito alterada, tinha bebido muito. Na época, não estava trabalhando. Sabe os nomes das pessoas que estavam no local, Edileuza e Lucas Soares de Souza.

GABRIEL GAMA ROCHA, acusado, aduz que os fatos não são verdadeiros. Marcelo, Gabriel e Guilherme estavam jogando sinuca. Guilherme e Lourival começaram a briga. O celular de Lourival caiu e o depoente pegou o celular. Após, foi na casa de Guilherme, quando foi abordado pelos policiais e já mostrou o celular. Iria trocar o celular, pois é usuário de "crack". Disse que já havia um desentendimento entre Lourival e Guilherme. Guilherme não estava com taco de sinuca

Pois bem.

A pretensão punitiva procede apenas parcialmente.

A materialidade delitiva resultou provada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 9/12), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 14), fotografias (fls. 48/65), ficha de atendimento ambulatorial (fls. 66/67), relatório final (fls. 180/182), laudo indireto de lesão corporal (fls. 365) bem como pela prova oral colhida.

Entretanto, a autoria é incerta em relação ao crime de roubo, não podendo ser imputado aos acusados, sendo a absolvição medida que se impõe em face do réus

Guilherme e Marcelo. Em relação ao réu Gabriel, restou demonstrada a autoria do crime de furto (CP, art. 155, 'caput'), merecendo desclassificação do delito em relação a ele.

O depoimento do ofendido carece de verossimilhança. A vítima não soube delimitar a conduta de cada acusado, fazendo apenas alegações genéricas, bem como, não reconheceu nenhum dos três acusados em audiência.

Também não houve esclarecimento por parte do ofendido o por quê fora agredido somente fora agredido e subtraído seu celular após a saída do estabelecimento comercial, sendo que passou um longo período dentro do local, com os três acusados. Como se vê o depoimento da vítima é frágil e não pode embasar decreto condenatório. Não se vislumbra dolo no cometimento do delito previsto no artigo 157 do Código Penal. Nenhum outro elemento constante dos autos, nem dos depoimentos policiais, possibilita concluir o contrário.

Ainda, embora Guilherme tenha admitido ter cometido atos de agressão contra a vítima Lourival e os demais réus terem corroborado com tal afirmação, disse que apenas se defendeu de um soco desferido pelo ofendido e começaram a briga. As versões apresentadas pela vítima e pelo réu Guilherme são contraditórias. Há fundadas dúvidas sobre a existência ou não de legítima defesa, diante da confirmação dos demais acusados de que a vítima deu início a contenda, sendo impossível a desclassificação da conduta para o de lesão corporal (CP, art. 129, caput).

Diante do exposto, forçosa a aplicação do in dubio pro reo, em face de Marcelo e Guilherme.

Entretanto, cumpre ressaltar que Gabriel também admitiu que se apoderou do celular que teria caído da roupa do ofendido durante a luta corporal que ocorreu.

Ademais, a res furtiva foi encontrada com ele pelos policiais quando da abordagem. Entretanto, em que pese a ora operada desclassificação em face de Gabriel, deixo de exaurir a análise da prova e de impor sentença condenatória em relação a ele, para que, antes, o Ministério Público avalie a possibilidade de proposição de medidas despenalizadoras, quais sejam: o acordo de não persecução penal ou a suspensão condicional do processo.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo parcialmente o mérito da ação penal e DECLARO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ministerial contida na denúncia para:

(a) ABSOLVER os acusados MARCELO CARMONA BRISOLA e GUILHERME HENRIQUE CIPRIANI do delito tipificado no artigo 157, §2º, II e VII do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

(b) DESCLASSIFICAR a conduta do réu GABRIEL GAMA ROCHA (CP, Art. 157, §2º, II e VII), como sendo a de furto simples, prevista no artigo 155, caput, do Código Penal.

Arbitro honorários aos advogados nomeados no presente processo nos termos do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Transitada esta em julgado, dê-se vista ao Ministério Público para eventual proposta despenalizadora em relação ao réu Gabriel., caso seja cabível.

Oficie-se ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ) e aos demais órgãos de praxe.

Sentença registrada eletronicamente.

P.I.C.

Pirajuí, 09 de março de 2022.

BEATRIZ TAVARES CAMARGO, Juíza de Direito

Assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita